

1501587-40.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... revelam que WESLEY estava envolvido com o tráfico e que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado e ao indivíduo não identificado que se evadiu com a chegada da polícia.

Portanto, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi imputado, o que inviabiliza eventual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501587-40.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501587-40.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310734/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 21396531 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2610/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2310734 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY APARECIDO INACIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

WESLEY APARECIDO INACIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Rua Vereador Edi Chapier Azevedo, Pinus do Iriguassu II, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu, menor de vinte e um anos, supostamente, trazia consigo e guardava, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 118 (cento e dezoito) porções de Cannabis sativa L. (maconha), 03

(três) tabletes desta mesma substância, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, 308 (trezentos e oito) porções de crack (subproduto da cocaína) e 57 (cinquenta e sete) frascos contendo tricloroetileno, substância incluída no rol da "lista das substâncias psicotrópicas"<sup>1</sup>, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11 e laudo de constatação provisória a fls. 25/28.

O réu foi notificado (fls. 75), constituiu defensor e apresentou defesa prévia (fls. 81), sendo recebida a denúncia em 15/03/22 (fls. 86/88).

Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação Provisória (fls. 25/28), Exame Químico-Toxicológico (fls. 68/70) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria desponta nítida e indubitosa, a começar pela confissão do réu.

Com efeito, em interrogatório judicial, o réu WESLEY APARECIDO INACIO disse que tem 20 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até o primeiro colegial, fazia bicos no ferro velho, nunca foi processado criminalmente. Em relação aos fatos, confessou a autoria do delito, admitindo que estava vendendo drogas, pois é usuário de cocaína, mas quer esclarecer que aquele foi o primeiro dia que vendeu entorpecentes. É verdade que estava com R\$50,00 e um rádio na mão e que foi preso pela polícia na posse de drogas. Está arrependido do que fez e gostaria de pedir uma oportunidade para poder voltar a estudar e tomar seus remédios. Disse, por fim, que iria ganhar R\$100,00 para usar drogas.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.

Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A corroborar, o policial militar THIAGO ROBERTO LONGHI, em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo Pinus do Iguassu II, em local conhecido pelos pontos de drogas, em uma das ruas onde há comércio de drogas, quando avistaram dois indivíduos com sacolas nas mãos. No momento em que tais indivíduos viram as equipes, ambos saíram correndo. Um deles abandonou uma sacola e o outro, identificado como réu, foi flagrado na posse de uma sacola com drogas (maconha e cocaína), um rádio comunicador e a quantia de R\$50,00. Na outra sacola dispensada, havia frascos de lança perfume e pedras de crack. O réu admitiu informalmente que estava vendendo drogas. Não conhecia o réu anteriormente.

O agente militar WILLIAM OLIVEIRA SILVEIRA, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pela Rua 5 do Pinus do Iguassu II quando avistaram dois indivíduos em local conhecido pelo tráfico. Um dos indivíduos portava uma sacola e saiu correndo. Wesley tentou se evadir, mas foi abordado pelo seu parceiro e com quem apreenderam uma sacola contendo 118 porções pequenas de maconha, 27 eppendorfs de cocaína e três tabletes maiores de maconha, além de R\$50,00 e um rádio comunicador. Na outra sacola do indivíduo que saiu correndo, localizaram 308 pedras de crack e 57 frascos de lança. O réu confessou a prática do tráfico no local.

Frise-se que para se afastar a presumida idoneidade dos agentes estatais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, o que não se verifica no caso em questão.

Segundo a jurisprudência, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não

terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Nesse sentido: “Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP – Apelação Criminal nº 174.720-3 – Piracicaba – 4ª Câmara Criminal – Relator: Sinésio de Souza – 07.08.95 – V.U.).

Enfim, as circunstâncias da prisão, o encontro de razoável quantidade de variadas drogas, a confissão e a apreensão de rádio comunicador e dinheiro revelam que WESLEY estava envolvido com o tráfico e que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado e ao indivíduo não identificado que se evadiu com a chegada da polícia. Portanto, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi imputado, o que inviabiliza eventual absolvição por insuficiência probatória.

Passo, doravante, à dosimetria das penas com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a diversidade, a natureza e a quantidade das drogas que o acusado e seu colega traziam consigo (118 porções de Cannabis sativa L., 03 tabletes desta mesma substância, 27 porções de cocaína, 308 porções de crack e 57 frascos contendo tricloroetileno), estas últimas com alto poder viciante que geram dependência química rápida, a demonstrar alto grau de reprovabilidade da conduta atribuída ao réu, fixo a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, a saber, 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

A propósito: “O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase de dosimetria, incidem as circunstâncias atenuantes da confissão e maioridade relativa, já que o acusado era menor de vinte e um anos na época dos fatos. Presente a circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, não se podendo negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem-estar da coletividade. Desse modo, realizo a compensação entre tais circunstâncias, mantendo as penas fixadas na fase anterior.

Na terceira etapa, não há causas de aumento de pena. Todavia, o réu faz jus à diminuição apenas de metade das penas com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que resulta no total definitivo de 03 anos de reclusão, além de 300 dias-multa.

Ora, o réu é primário e de bons antecedentes e não há nos autos nenhuma prova de que integre organização criminosa. No entanto, considerando a quantidade e a natureza extremamente nociva das drogas (notadamente do crack e cocaína), bem como a apreensão de um rádio comunicador em poder do réu, é forçoso reconhecer algum comprometimento do acusado com o crime, o que justifica a redução a menor.

Não se olvide que a redução máxima do privilégio somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, sua primariedade, confissão, o tempo de prisão preventiva (06 meses - artigo 387, §2 do CPP) e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixando regime mais brando, em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, excepcionalmente, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo em favor de entidades assistenciais, recaindo, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: "A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011". HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

#### DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO WESLEY APARECIDO INACIO, qualificado nos autos, às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelas razões acima declinadas, além de 300 dias-multa, no menor valor unitário, por infração ao artigo 33, caput e §4º da Lei n.º 11.343/06.

Substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaindo, preferencialmente, em favor daquelas voltadas à reabilitação de dependentes químicos.

Tendo em vista o regime de pena aplicado e o longo período em que o réu se encontra preso preventivamente, revogo a prisão preventiva do acusado, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Declaro a perda do numerário apreendido nos autos em favor da União, nos termos da lei.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do

Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada nos autos.

R. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA